

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	감사실		공 개 () 비 공개 (○)
신분상 조치인원	4	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	****. . .	회신기일	채(요)알부터 각 2 1 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(신분상 주의4, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 [부적정업무 자진신고] 불법건축물 조치 부적정
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 「자연공원법」 제31조(대집행)에 따라 ① 공원관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 건축물이나 공작물 등의 소유자 또는 점유자에게 그 철거 등 필요한 조치를 하도록 명할 수 있다.
 - 1. 제20조제1항 및 제2항에 따른 허가를 받지 아니한 경우
 - 2. 제23조제1항에 따른 행위허가를 받지 아니한 경우
 - 3. 제30조에 따라 허가를 취소한 경우
- ② 제1항에 따라 철거 등 조치명령을 받은 자가 명령에 따르지 아니하는 경우 그대로 두면 공익을 해치거나 자연공원의 관리에 지장을 줄 것으로 인정될 때에는 『행정대집행법』에서 정하는 바에 따라 공원관리청이 대집행하거나 공원관리청의 요청에 따라 시·도지사 또는 군수가 대집행할 수 있다.
- 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조 제1항 규정에 따라 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재한 후 다음 각 호에 따라 처리하여야 한다.

1. 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고, 관할 수사기관에 즉시 고발하여야 한다. 다만, 상습·고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 유예(1개월 이내)할 수 있다.
2. 불법행위에 대한 행정대집행은 행정대집행법에 의한 행정대집행 절차에 따라 별표 제1호에 의한 구조 및 공정별 계고기준에 따라 계고 후 행정대집행을 하거나 관할지자체에 위법내용을 통보하여 행정대집행(철거 등) 및 이행강제금 부과외 등의 필요한 조치를 할 수 있도록 요청하여야 한다. 다만 불법행위자가 현장에서 즉시 자진철거 또는 원상회복하는 경우에는 그 작업을 지원할 수 있다.

2. 현황 및 지적내용

○ 불법건축물 현황

위치	용도지구	내용	용도	규모	발생일자	토지소유자	공정(%)
△△△ △△△ △△△ 634-2번지	공원자연 환경지구	△△△ 건축	△△△	주택 77.52㎡ 창고 77.52㎡ 데크 18.24㎡	****년 2월경	△△△	100

○ 불법건축물 조치 내역

- 20. 01. 공원지정 이전 거주한 건축물 외벽 보수 중 전손(자인서 내용)
- 20. 02. 행위자 건축물 전손에 따라 무단 재축(자인서 내용)
- 20. 06. 11. 건축물 적발 및 행위자 조사(△△△)
- 20. 06. 12. 불법건축물 현황 조사(1차) 및 행위자 자인서 작성
- 20. 06. 23. 불법건축물 현황 조사(2차) 및 행위자 면담
- 20. 07. 01. 불법건축물 재축 행위 고발(△△△→△△△△△)
 - △△△△△△△-3362(****.07.01.)호
- 20. 07. 01. 불법건축물 재축 행위 처리결과 통보 및 개별법 조치 요청 (△△△→△△△)
- 20. 07. 17. 행위자 면담
 - 행위자 아내의 지병, 경제 여건으로 인해 현재 장소에서 거주 희망 및 선처 호소
- 20. 12. 22. 검찰 처분결과 통지(구약식)(△△△△ △△△△→△△△)

- △△△△△△△△△△△△△는 불법 업무를 추진함에 있어 불법건축물 적발시 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」에 따라 관할 수사 기관에 즉시 고발 조치(다만, 상습·고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 1개월 이내 유예할 수 있음)하여야 하며, 구조 및 공정별 계고기준에 따라 계고 후 행정대집행을 하거나 관할지자체에 위법내용을 통보하여 행정대집행(철거 등) 및 이행강제금 부과외 등의 필요한 조치를 할 수 있도록 요청하여야 함에도,
- 불법행위 적발보고 행위자 자인서에 따르면 동 건축물은 ****년 2월경 조성되었으며 ****년 7월 1일 고발 조치한 불법시설물에 대해 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하지 않고 지역담당자 변경 시 ‘불법시설물 인계·인수 현황’이 작성되지 않았으며 다만, 전보인사에 따라 인수인계서상에는 관련 내용을 인계·인수한 사실이 있음.
- 또한, ****년 7월 1일 행위자에게 불법건축물 고발조치 통보 및 ****년 7월 16일에 자진철거 명령을 조치하고 관할지자체(△△△)에 위법내용을 통보하여 행정대집행(철거 등) 및 이행강제금 부과외 등의 필요한 조치를 할 수 있도록 요청하고 ****년 12월 22일 구약식 처분 이후 △△△ 신속민원처리과(불법건축물 지도단속담당)에 이행강제금 부과내역 확인, 부과 요청, 건축물 대장 등재 및 사후 추인 가능 여부 등에 대해 유선상 지속 협의하는 노력은 보였으나, ****년 6월 감사일 현재까지 △△△에서는 △△△△ 내 불법·무질서 행위 단속규칙에 따른 별도의 후속 조치를 진행하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의4 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- △△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙에 따른 불법시설물 후속 조치 소홀 [관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	△△	△△△△△△△△△△△△△	주의	2019.7.1.~현재
2	△△△ △급	△△△	△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△	주의	****.9.7. ~ ****.7.15.
3	△△△ △급	△△△	△·△△	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	주의	****. 2. 4. ~ ****. 1. 31.
4	△△△ △급	△△△	△△△△△ △△△△△	△△△△△△△△△△△△△	주의	****.2.7. ~ 현재

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 불법행위 발생 및 조치대장 등에 등재한 후 관리

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련